

แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงรับคำฟ้อง ที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๙)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

สัญญาการรับเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับทุนกับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งตามข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานตามการพิจารณากำหนดของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา แพทยศาสตร์ผู้ให้ทุนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยินยอมเข้ารับราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด และจะรับราชการติดต่อกันไปไม่น้อยกว่า ๙ ปี หากไม่ยอมดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งฟังอนุมานได้ว่ายอมครบกำหนดเวลา ๓ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ และไม่ปรากฏว่า ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาการรับเงินอุดหนุน การศึกษาแต่อย่างใด ดังนั้น ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้วและไม่ได้เข้ารับราชการตามที่ผู้ฟ้องคดี กำหนดตามที่ตามสัญญา จึงถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียอมอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ และถือเป็น วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงความประสงค์เป็นหนังสือต่อผู้ฟ้องคดีว่าจะชดใช้ทุน ซึ่งเป็นการยอมรับว่าตนเป็นหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีและจะชำระหนี้โดยการรับราชการชดใช้ทุนให้ถูกต้อง



ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงถือเป็นการรับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีโดยทำเป็นหนังสือ และยอมมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง ซึ่งจะต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ประกอบมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๖๐)

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ โดยระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาลปกครองกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ รับสภาพความรับผิด โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชดใช้เงินงวดแรกในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นเงินต้นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๔๒,๙๐๔.๑๑ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒,๙๐๔.๑๑ บาท ภายหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุว่า เป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด ๕ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ เพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดตามหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นการทำหนังสือรับสภาพหนี้ภายหลังที่พ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงเป็นการ รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน เป็นหนังสือและเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความ มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ ได้รับสภาพความรับผิด ดังนั้น กรณีนี้หากผู้ฟ้องคดีจะฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดตามหนังสือ รับสภาพความรับผิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในสองปีนับแต่วันที่ ๑๐

มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินงวดแรกตามหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๑/๒๕๕๙)

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาง ก. เจ้าของอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารดังกล่าว โดยเป็นการต่อเติมอาคารในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่ยาวระหว่าง อาคารหรือตึกแถวของผู้อื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีเป็นการฟ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้มีการอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารชิดแนวกำแพงบ้าน ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากปิดกั้นแสงสว่างและการระบายอากาศ จึงเป็นการยื่นฟ้องเพื่อประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ มิใช่เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล รวมทั้งมิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ได้มีกลุ่มบุคคลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปขับไล่ ผู้ฟ้องคดีให้ออกจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่า เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



เป็นการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับพื้นที่ป่าไม้ แต่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบและเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพื่อประโยชน์ส่วนตนมิใช่เพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชน กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่มีได้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้อยู่อาศัยและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่รับคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนมติที่ไม่รับคำคัดค้านและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่รับจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว นั้น เป็นกรณีการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และไม่ใช่งานฟ้องเกี่ยวกับสถานะของบุคคล ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

การฟ้องคดีเกี่ยวกับการเรียกค่าปรับตามสัญญา เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย แม้หน่วยงานทางปกครองจะชนะคดีและได้รับเงินค่าปรับตามสัญญาที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามวิธีการจัดเก็บเงินเข้าไว้ในเงินงบประมาณของหน่วยราชการ มิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม จึงไม่เป็นการฟ้องคดีเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์แต่อย่างใด จึงไม่ใช้การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๐/๒๕๕๙)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ จำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่บรรยายซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี
ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แก่ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่
และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น การฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในการเคเบิลทีวี
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่บรรยายเท่านั้น มิใช่การฟ้องคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น
ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอายุยืนคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่
กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีการกำหนดขนาดพื้นที่ประกอบการของผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน อันเป็นผลให้พื้นที่ประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีขนาดลดลง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ไม่ถือเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด
ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการปักหลักหมุดหมายเขตแดนระหว่างที่ดินอันเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)

และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงไม่รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น การฟ้องคดีข้อหานี้มิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยผู้ต้องขัง โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นฐานอำนาจในการลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่า ข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ดังกล่าว มีผลใช้บังคับกับผู้ต้องขังทั่วประเทศ จึงมีลักษณะเป็นผลกระทบต่อสาธารณะ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาจมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ต้องขังรายอื่นที่ถูกลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังต่างก็มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังแต่ละรายตามขั้นตอนของกฎหมายได้เช่นกัน คดีนี้จึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ และคดีที่ยื่นฟ้องนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๖๐ และที่ ๑๑๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) กรณีที่ถือว่าเหตุจำเป็นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ที่ออกให้แก่นาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งศรีอุดมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาทำการไต่ถามข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ประสงค์จะทำการไต่ถามข้อพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นคำร้องขอให้ไต่ถามและประณอมข้อพิพาทการโต้แย้งสิทธิที่ดินทำกินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี โดยขณะนี้ กระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่กระบวนการไต่ถามของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กรณีดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ทางราชการไม่จัดทำป้ายหรือสัญญาณเตือนจุดอันตรายบริเวณทางแยกรูปตัววายบนทางพิเศษฉลองรัช เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่บุตรของผู้ฟ้องคดีขับขึ้นเกิดอุบัติเหตุตกจากทางพิเศษถึงแก่ความตาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องรักษาตัวเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเข้าใจว่านายจ้างของบุตรชายของผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ ข้ออ้างดังกล่าวก็มิใช่เหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๙)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา
การฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ค่าธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้อง
เป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน
(มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑
ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งศาลในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อผู้บังคับคดี ๔ เรือนจำกลางเขาบิน โดยฝ่ายทัศนูปปฏิบัติได้รับไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส่งคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อันถือเป็นวันที่ได้ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งมีผลเป็นการยื่นคำขอเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาที่ศาลกำหนดแล้ว แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ การจะส่งคำร้องอุทธรณ์ทางไปรษณีย์จะต้องฝากเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นผู้ส่งให้ ไม่อาจส่งด้วยตนเองเช่นบุคคลทั่วไปได้ การที่เรือนจำได้ส่งคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมายังศาลปกครองชั้นต้นเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งศาลนั้น ถือเป็นกรณีมีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ดังนั้น เมื่อฝ่ายทัศนูปปฏิบัติได้รับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแล้ว ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน และศาลปกครองชั้นต้นได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ โดยผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำและไม่ได้ประกอบอาชีพหรือมีข้อเท็จจริงอื่นใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้เพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของผู้ฟ้องคดีมิได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ศาลย่อมต้องอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ตามข้อ ๔๑/๑ ประกอบข้อ ๔๑/๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๙)

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ฉะนั้น การขอให้พิจารณาคดีใหม่จึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับคำฟ้องไว้พิจารณา เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๘๒๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ อ.๗๒๐/๒๕๕๗ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางสาธารณประโยชน์หมายเลข ๒ หรือทางสาธารณประโยชน์ซึ่งติดอยู่กับด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงเลขที่ดิน ๑๐๐ และเลขที่ดิน ๑๐๑ ต่อมา ผู้ร้องที่ ๑ ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ร้องที่ ๒ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับผู้ร้องที่ ๒ ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๗๓๑ ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จากนั้นผู้ร้องที่ ๒ ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นอีก โดยอ้างเหตุเดียวกับผู้ร้องที่ ๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือว่าผู้ร้องที่ ๑ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๗๓๑ รวมกับผู้ร้องที่ ๒ ได้ใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวครบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่แล้ว จึงถือว่า ผู้ร้องที่ ๒ ได้ใช้สิทธิในการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในขณะที่ผู้ร้องที่ ๒ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นคดีที่ผู้ร้องที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องที่ ๒ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือข้ออ้างเกี่ยวกับผลกระทบที่จะได้รับจากผลแห่งคำพิพากษาในคดีนี้เป็นผลกระทบด้วยเหตุผลและสาระสำคัญอันเดียวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องที่ ๑ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล กรณีย่อมถือว่าคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องที่ ๒ เป็นการยื่นฟ้องเรื่องเดียวกัน จึงต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๐/๒๕๕๙)

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๔๗/๒๕๕๘ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้) ขอให้จ่ายเงินรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตีร แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา



ของศาลปกครอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีก่อนและคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จ่ายเงินรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ซึ่งข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้องคดีก่อนและในคดีนี้ ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน แม้ว่าในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมมาจากคำขอคดีก่อน แต่ก็เห็นได้ว่า แท้จริงแล้วในคดีก่อนและคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่ตนเป็นสำคัญ ซึ่งแม้ว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวอ้างหรือสภาพแห่งข้อหา มีคำขอให้รับผิดต่างกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ถูกฟ้องคดี แต่ก็ยังคงมีประเด็นที่เป็นหลักในการพิจารณาอย่างเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่า สาระสำคัญของข้ออ้างตามคำฟ้องและคำขอบังคับ รวมทั้งมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีก่อนกับคดีนี้เป็นประเด็นเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการจ่ายเงินรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น การฟ้องคดีนี้จึงมีข้อเท็จจริงและสภาพแห่งข้อหาอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีก่อน กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันกับคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (เพิ่มเติม) คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๘๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรณีกระทำละเมิดจากโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้คดีนี้จะมีมูลเหตุละเมิดเดียวกับคดีก่อนที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๘๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๗๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่โดยสภาพแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมีคำขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโดยขอให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพากษาในคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีเดิมได้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นคดีนี้ โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการเสนอข้อหาใหม่ต่อศาล และไม่เป็นการยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันกับคดีเดิม จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๘/๒๕๕๙)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ ๒๙ ไร่ ๑๐ ตารางวา ร่วมกันกับนาย ย. ซึ่งเป็นอาของผู้ฟ้องคดีและได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ดินพิพาทถูกเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเงินค่าชดเชย (ค่าที่ดิน) ในราคาไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยราษฎรผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแร่ คือ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เท่านั้น แต่คณะกรรมการมีมติไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ นาย ย. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องเงินค่าทดแทนในที่ดินพิพาทในฐานะผู้สืบสิทธิของนาย ย. หรือในฐานะของตนเองซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทร่วมกันกับนาย ย. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดีนี้ นาย ย. ได้เคยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินพิพาทแปลงเดียวกันกับคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๓/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๖๐/๒๕๔๘ และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้ยกฟ้องแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๑๕/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ อ.๑๒๗/๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้



มาฟ้องจึงเป็นการฟ้องคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นแห่งคดีแล้ว จึงต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๕๙)

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

(๑) คดีก่อนศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องสำนักบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ เป็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๗ โดยอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีประกาศยึดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ฟ้องคดี แต่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวกลับระบุว่าเป็นทรัพย์สินของร้อยตำรวจโท น. จึงเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเป็นคดีหมายเลขแดง ที่ ๓๒/๒๕๕๘ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจเกี่ยวกับการ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง จึงมีใช้คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจการพิจารณา พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีถึงที่สุดเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งศาลมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นซึ่งถึงที่สุดแล้วมารื้อร้องฟ้องใหม่เป็นคดีนี้อีก โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๙/๒๕๕๙)

ก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้เคยนำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ที่พิพาทในคดีนี้ ยื่นฟ้องเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจาก มีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นคดีนี้ โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ แตกต่างจากสัญญาเช่าเดิม ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจดทะเบียนการเช่าอาคารพาณิชย์ของ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างข้อตกลงตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่งศาลจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลเช่นเดียวกับคดีก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องคดีในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๑/๒๕๕๙)

(๒) คดีก่อนศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่ นาย ล. นาย ว. และนางสาว ย. ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าว และขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของบุคคลทั้งสาม คดีถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์มาก่อน ไปจัดสรรและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่นาย ล. นาย ว. และนางสาว ย. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าว และขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของบุคคลทั้งสามและทั้งหมู่บ้าน นั้น คดีนี้เป็นคดีที่มีคู่กรณีเดียวกันกับคู่กรณีในคดีก่อน และที่ดินแปลงพิพาทก็เป็นที่ดินพิพาทแปลงเดียวกัน คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเรื่องเดียวกันกับคดีก่อน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของบุคคลทั้งหมู่บ้าน เพิ่มเติมจากคดีก่อนก็ตาม แต่การที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจศาลปกครองและเงื่อนไขการฟ้องคดีว่า ศาลปกครองมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคดีก่อน และประเด็นดังกล่าวศาลในคดีก่อนได้มีคำสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการนำคดีที่ศาลได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วมาฟ้องอีก ต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๕๙)



(๓) หากคดีก่อนกับคดีนี้มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน แม้จะเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีและคำขอท้ายฟ้อง ก็เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๗๘/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๕๘๔/๒๕๔๗ โดยอ้างว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ดำเนินการรังวัดแบ่งแยก โฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ ซึ่งมีเนื้อที่เดิมอยู่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ ๖ ไร่ ๙๙ ตารางวา โดยมีการจดทะเบียน แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองพวน เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา โดยไม่ถูกต้อง ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม แก้ไข โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ ให้มีเนื้อที่ครบถ้วนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ เดิม ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๘๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ อ.๓๕๕/๒๕๔๘ พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยวินิจฉัยว่า ที่ดินเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา เมื่อทำการรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา (เพิ่มขึ้น ๑ งาน ๑๑ ตารางวา) แบ่งให้ผู้ฟ้องคดี ๓/๔ ส่วน เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ ได้เนื้อที่ ๖ ไร่ ๙๙ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ (แปลงคงเหลือ) จำนวน ๒ ไร่ ๓๔ ตารางวา และแบ่งหักเป็นที่ดิน สาธารณประโยชน์หนองพวน ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีและเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม จำนวน ๑ งาน ๕๐ ตารางวา รวมเนื้อที่ที่ดินทั้งสามแปลงข้างต้นได้ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งเท่ากับเนื้อที่ตามผลการรังวัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ (เดิม) ก่อนจดทะเบียนแบ่งแยก กรรมสิทธิ์และแบ่งหักให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว แนวเขตที่ดินจึงมิได้หายไปดังที่ผู้ฟ้องคดี เข้าใจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม จึงไม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ ได้ขอรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมส่วนของผู้ฟ้องคดีออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีก่อน) ทำรูปแผนที่ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์หนองพวน ซึ่งไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่น คำขอรังวัดใหม่ แต่ปลัดอำเภอพนมสารคามซึ่งรับมอบอำนาจจากนายอำเภอพนมสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คัดค้านการรังวัดโดยอ้างว่า บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีล้อมรั้วไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เจ้าหน้าที่ยของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงงดการรังวัด ขอให้ศาลพิพากษาให้บริเวณที่พิพาท เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขรูปแผนที่ให้ถูกต้องตามจริง และยกคำคัดค้าน

การรังวัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม) ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๔ โดยการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่และจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเพื่อออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยคำขอของผู้ฟ้องคดีในข้อที่ว่า บริเวณที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ต่อไป ซึ่งประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีนี้เป็นประเด็นที่อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วในคดีก่อน แม้ว่าในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีในคดีก่อนจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม มาเป็นกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รวมทั้งมีคำขอท้ายฟ้องเพิ่มเข้ามาด้วยว่าขอให้ศาลพิพากษาให้บริเวณที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ก็ยังถือว่าคู่กรณีในคดีนี้กับคดีก่อนเป็นคู่กรณีเดียวกันและนำประเด็นที่อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วในคดีก่อนมาฟ้องกันอีก อันเป็นการฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๖/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจสำนวนของศาลปกครองนครราชสีมาคดีหมายเลขดำที่ ๓๐๖/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๑๕/๒๕๕๒ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ที่ยื่นต่อศาลปกครองนครราชสีมา นั้น ไม่มีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ และไม่ปรากฏหลักฐานการมอบอำนาจหรือมอบหมายให้ดำเนินคดีแทน คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ แก้ไขคำฟ้องในเรื่องนี้ก็ไม้อาจกระทำได้ เพราะศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ไว้พิจารณาแล้ว กรณีถือได้ว่าไม่มีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ในคดีก่อน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ในคดีก่อนได้นำมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีที่เคยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา มาฟ้องในคดีนี้ต่อศาลปกครองขอนแก่น จึงไม่เป็นกรณีที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องคดีในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน อันเป็นการฟ้องซ้ำตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๕/๒๕๕๙)



คดีก่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ฟ้องคดี) ได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา รับทุนการศึกษา โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงพิพากษายกฟ้อง ดังนั้น ประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา รับทุนการศึกษา หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญาหรือไม่ นั้น จึงต้องถือว่าถึงที่สุด การฟ้องร้องในประเด็นนี้ใหม่จึงต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีก ตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่า ระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบ กรณีจึงเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีใหม่โดยอาศัยเหตุตามหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญาพิพาทหรือไม่อีก คงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด ดังนั้น คำฟ้องในคดีนี้จึงมิใช่การฟ้องในประเด็นที่ได้อ้างโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันในคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นฟ้องซ้ำ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๑/๒๕๕๙)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีถูกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว คดีจึงถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ โดยฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ในคดีก่อน ศาลได้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกลกล่าวหาหรือไม่ ส่วนในคดีนี้ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นที่ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาอุทธรณ์ใหม่ของผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยต้องพิจารณาว่าการยื่นคำขอให้พิจารณาอุทธรณ์ใหม่ของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นไปตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น การฟ้องคดีนี้จึงมิได้เป็นการที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน อันต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๒/๒๕๖๐)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และให้ลดโทษผู้ฟ้องคดี จากโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ อันเป็นผลทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ คำสั่ง ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ หมดสิ้นไป จึงไม่มีการขอให้ศาลต้องออกคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ อีกต่อไป โดยความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีในขณะนี้เกิดจากคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งออกโดยผลจากคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไป จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๐๓/๒๕๕๙)